

1503515-87.2021.8.26.0533

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Que no celular apreendido havia conversas de tráfico de drogas, que está sendo objeto de investigação. Que desses objetos apreendidos com Hugo, nenhum foi reconhecido pela vítima. Que ambos foram presos temporariamente, e reconhecidos pelas vítimas. Que durante a abordagem Hugo o questionou quem teria feito a denúncia anônima, enaltecendo o trabalho da polícia por ter identificado os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

1ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, 40, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1503515-87.2021.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503515-87.2021.8.26.0533

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência,

Portaria - 2322545/2021 - DEL.INV.GER. AMERICANA, 21630351 - DEL.INV.GER.

AMERICANA, 1641/20/925 - DEL.INV.GER. AMERICANA, 201/21/372 - DEL.INV.GER.

AMERICANA, 2322545 - DEL.INV.GER. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

DESCONHECIDO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camilla Marcela Ferrari Arcaro

Vistos,

HUGO CORDEIRO DA HORA e MARLON HILLER AMORIN, qualificados as fls.142 e 179, estão sendo denunciados como incurso no artigo o 157, §2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal, porque no dia 02 de dezembro de 2020, por volta de 17h10min, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, no estabelecimento comercial denominado "João do Ouro", situado na Rua Quinze de Novembro, nº 463, no Bairro Araçariguama, nesta cidade de Santa Bárbara d'Oeste, HUGO CORDEIRO DA HORA e

MARLON HILLER AMORIN, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando resultado comum, mediante grave ameaça exercida pela simulação de emprego de arma de fogo, subtraíram, para proveito de ambos, 20 relógios da marca LINCE, avaliados em R\$ 320,00 a unidade; 20 anéis, avaliados em R\$ 2.400,00; e 40 alianças, avaliadas em R\$ 600,00, bens pertencentes ao estabelecimento vítima, neste feito representado por Alreli de Jesus Felício Pereira, além de 01 (uma) aliança de ouro, avaliada em R\$ 1.000,00, de propriedade da vítima Ana Paula Biscassi.

Segundo foi apurado, na data dos fatos, HUGO e MARLON deliberaram praticar um roubo e, para tanto, valendo-se de uma motocicleta Honda/Titan, de cor vinho, dirigiram-se até o local dos fatos.

Assim é que, no local, enquanto MARLON permaneceu inicialmente do lado de fora, HUGO ingressou na loja e, fazendo menção de estar armado, anunciou o assalto, dizendo: "é um assalto, passa tudo". Após colocar uma bolsa sobre o balcão, HUGO passou a exigir que os objetos fossem colocados ali dentro, bem como ordenou que uma funcionária da loja colocasse os anéis que ela estava mostrando a uma cliente dentro da mochila.

Ato contínuo, MARLON entrou no recinto e se apoderou do mostruário de relógios, bem como passou a recolher outros objetos que estavam sobre a vitrine e, ainda, subtraiu a aliança da cliente Ana Paula. Consumado o roubo, os denunciados fugiram do local, utilizando-se a referida motocicleta.

A autoria delitiva somente ficou esclarecida porque o setor de investigação recebeu informação dando conta de quem seriam os autores do crime praticado contra a loja "João do Ouro", inclusive "Hugo da Hora" teria sido visto comemorando o sucesso do crime e mostrando algumas peças roubadas, conforme se extrai dos autos nº 1503516-72.2021.8.26.0533 e no qual houve o deferimento da busca e apreensão domiciliar. Realizadas as buscas, os agentes públicos encontraram na residência de MARLON quatro relógios de pulso de marcas diversas (BO a fls.99/102) e, na residência da companheira de HUGO, encontraram grande quantia em dinheiro, joias, relógios e uma bolsa com a palavra "LOVE" (BO de fls. 105/111); dentre os objetos, havia um relógio da marca Lince, o qual a representante da vítima o reconheceu como de propriedade de seu estabelecimento (fls. 125/126).

Conduzidos ao distrito policial, os denunciados foram reconhecidos como autores do crime ora narrado (fls. 120).

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2021 (fls. 215/216). Os acusados foram citados (fls.302 e 317). Apresentaram suas defesas preliminar (fls.312/314 e 318/319). Designada audiência de instrução foram ouvidas duas vítimas e três testemunhas arroladas em comum pela de acusação e pela defesa, interrogando-se os acusados ao final.

Alegações finais do Ministério Público pela procedência da ação, uma vez que autoria e materialidade restaram devidamente comprovados, estando presentes todos os elementos necessários para a caracterização da conduta típica descrita na denúncia. As defesas pugnaram pela nulidade do reconhecimento por ausência dos requisitos legais, e no mérito, absolvição por falta de provas, revogação da prisão preventiva, e em caso de condenação, desclassificação para o crime de furto ou, para o caso do acusado Marlon, receptação culposa, com fixação da pena no mínimo legal e regime mais brando.

É o breve relatório.
Fundamento e decido.

A preliminar invocada pela defesa do Hugo de nulidade do reconhecimento em fase

inquisitiva será apreciada junto como mérito, pois com ele se confunde.

A AÇÃO PENAL É PROCEDENTE.

A materialidade do delito restou cabalmente comprovada, conforme se depreende dos Boletins de Ocorrência de fls. 08/09 e 10/11, dos autos de exibição e apreensão de fls. 108/109, 117/118 e 119/120, dos autos de reconhecimento pessoal de fls. 12/13 e 125/129, do auto de reconhecimento de objeto de fls. 130/131, do auto de entrega de fls. 132, do auto de avaliação de fls. 133 e pela prova oral colhida nos autos. A autoria é certa.

A vítima Ana Paula Biscassi disse que estava na loja, sendo atendida e venda algumas jóias, quando duas pessoas entraram. Que um deles veio ao seu lado anunciando o assalto, e passou a mão sobre o balcão, colocando todas as jóias dentro de uma sacola. Que sua aliança estava sobre a mesa, e também foi subtraída. Que não viu arma de fogo. Que havia outro indivíduo atrás, que rendeu outra atendente, e não teve contato visual com ele. Que o rapaz que ficou ao seu lado estava com o rosto descoberto, então viu bem sua fisionomia. Em seguida eles saíram numa motocicleta. Que a ação foi muito rápida, coisa de um minuto. Que depois de um tempo fez o reconhecimento pessoal, e reconheceu apenas o indivíduo que estava ao seu lado. Em audiência, observou os acusados e reconheceu apenas as características físicas do acusado Marlon, como sendo da mesma pessoa que veio ao seu lado. Não teve acesso às imagens feitas pela câmera de vigilância.

A vítima Alreli de Jesus Felício Pereira disse que é proprietária da joalheria e estava atendendo, quando duas pessoas entraram na loja e anunciaram o assalto. Que um deles gritou: "passa tudo, passa tudo, que é um assalto". O outro entrou, pegou o mostruário, jóias, alianças e até aliança de uma cliente. Que eles fizeram menção de estar armado, colocando a mão sob a blusa, mas não viu arma de fogo. Que fez contato visual com os dois. Que um deles estava de capacete com viseira, mas conseguiu visualizar bem o rosto. Que eles fugiram numa motocicleta. Que na Delegacia de Polícia os viu pessoalmente e reconheceu os dois como sendo os autores do roubo. Em audiência, voltou a reconhecê-los como sendo os autores do roubo. Que a ação foi muita rápida, cerca de um minuto. Que havia câmeras de vigilância e conseguiu ver bem os acusados. Entregou as imagens para a polícia. Que Hugo entrou e anunciou o assalto. E Marlon entrou depois, subtraindo os mostruários, jóias, alianças, e até a aliança da cliente.

O policial civil Tiago Moreira dos Reis disse que tomou conhecimento do roubo na loja "João do Ouro" e logo depois recebeu a informação de uma pessoa que não quis se identificar que os roubadores da loja seriam as pessoas de Marlon e Hugo. Que Hugo estava ostentando nas redes sociais jóias, e comemorando o sucesso do roubo. E que Marlon seria o comparsa, que estaria preso pelo roubo num posto de combustível. A partir das informações passou a investigar os dois, e viu que o acusado Marlon estava preso por um roubo num posto. Que pegou a foto dos dois e mostrou para as vítimas, que os reconheceram. Que então solicitou o mandado de busca e apreensão nas residências, e na casa de Marlon foi achado um relógio da vítima da marca Lince, enquanto que na casa de Hugo foi achado dinheiro, jóias, e celular. Que no celular apreendido havia conversas de tráfico de drogas, que está sendo objeto de investigação. Que desses objetos apreendidos com Hugo, nenhum foi reconhecido pela vítima. Que ambos foram presos temporariamente, e reconhecidos pelas vítimas. Que durante a abordagem Hugo o questionou quem teria feito a denúncia anônima, enaltecendo o trabalho da polícia por ter identificado os dois. Que a motocicleta não foi identificada, mas nas imagens observa que eles usaram uma moto modelo Honda TITAN. Que observou as imagens da vítima. Hugo foi o primeiro a desembarcar e entrar na loja, anunciando o assalto, e Marlon entrou depois. Que eles agiram rapidamente, coisa de um minuto. Não usaram arma de fogo, mas fizeram menção de estar armados, e observou as vítimas bem assustadas. Que Hugo usava capacete, e como a imagem é de cima, parecia fechado. Que Marlon aparece bem nas imagens, mas

Hugo, por conta do capacete e a imagem feita por cima, não deu para visualizar, mas o biótipo é o mesmo. Que ambos têm passagens pela polícia, mas não são conhecidos.

O policial civil Carlos Augusto Giampietro, relatou que deu apoio aos policiais da DIG no cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Marlon. Que no local encontrou celular e relógios, sendo que um deles a vítima reconheceu como sendo da loja. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia e se recorda da vítima Aureli tê-lo reconhecido. Que não foi na residência de Hugo. Que Marlon não confessou o crime.

O policial civil Ataíde Santo Rodrigues relatou que prestou apoio no cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa de Hugo. Que na verdade Hugo estava na casa da namorada, e ali foram apreendidas jóias, roupas e celulares. Que Hugo foi conduzido para a Delegacia de Polícia e reconhecido pela vítima Aureli como sendo um dos autores do roubo. Que os objetos apreendidos não foram reconhecidos pela vítima. Hugo não confessou.

O acusado Hugo, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que na época dos fatos trabalhava no Habibs, e que o horário do crime coincidia com o horário de trabalho. Que ficou na empresa até março de 2021, e depois passou a vender roupas com sua namorada. Que foi levado para a Delegacia de Polícia e não foi reconhecido pela vítima. Só depois que os policiais conversaram com ela é que ele foi reconhecido. Que nunc esteve neste comércio. Conhece Marlon, mas não tem contato próximo. Que já teve envolvimento criminais.

O acusado Marlon, em seu interrogatório disse que na época dos fatos trabalhava numa empresa como representante comercial, onde ficou por três anos. Que não praticou o crime, e foi preso quando estava saindo de casa, para o trabalho. Que não sabe porquê foi acusado do crime, e o relógio que estava na sua casa foi comprado num depósito de bebidas, de um rapaz. Que a vítima não fez reconhecimento pessoal. Só depois de conversar com os policiais ela disse que reconhecia os dois. Que foi acusado de um roubo num posto de combustível, mas foi absolvido.

Em que pese a negativa dos acusados, o conjunto probatório dos autos é suficiente para ensejar a sua condenação de ambos pelo fato que lhes foi imputado na denúncia.

A vítima Aireli foi incisiva em apontá-los como sendo os assaltantes, em sede policial e em Juízo, e não houve qualquer nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em fase inquisitiva, como alegou a defesa do acusado Hugo, tendo sido obedecido os requisitos do artigo 226 do Código de Processo Penal.

Observa-se do auto de reconhecimento fotográfico de fls. 12/13 que a vítima Aireli bem descreveu as características físicas dos roubadores, e após observar várias fotografias, conforme se observa das fls. 14/17, apontou as dos acusados Hugo e Marlon, esclarecendo a conduta de cada qual na empreitada criminosa.

Tendo sido decretada a prisão temporária de ambos, novamente foram submetidos a reconhecimento pessoal pelas vítimas, Aireli e Ana Paula, sendo este ato realizado nos exatos termos da legislação vigente, conforme se observa dos autos de reconhecimento de fls. 125/126 e 127/128, tendo sido ambos colocados em meio a outras pessoas, conforme se observa às fls. 129. Aireli reconheceu ambos como sendo os roubadores, e novamente descreveu a conduta de cada qual, enquanto que Ana Paula reconheceu apenas as características físicas do roubador que lhe abordou, apontando o acusado Marlon.

Em audiência, Aireli voltou a reconhecer ambos, sem sombra de dúvidas, e Ana Paula reconheceu apenas as características físicas de Marlon.

O comportamento de ambas as vítimas, que seguiu uma lógica coerente, tanto em fase inquisitiva como em Juízo, só revela a sinceridade no apontamento dos autores do delito.

A vítima Aireli, em nenhum momento, titubeou, não havendo nenhum elemento nos autos a desmerecer o reconhecimento. Não há sequer indício que tenha se equivocado ou mesmo propositadamente imputou a pessoas inocentes a prática de um crime apenas para prejudicá-los, daí porque confiro plena credibilidade ao seu reconhecimento. E a vítima Ana Paula, como só teve contato com o acusado Marlon, que a abordou, reconheceu suas características físicas, o que somado ao reconhecimento de Aireli, é o suficiente para firmar a autoria delitiva.

As vítimas não conhecem os réus. Não existe nada nos autos a apontar eventual equívoco, ou mesmo uma acusação injusta. Ao contrário, denoto a imparcialidade das vítimas quando da narrativa dos acontecimentos, sendo categóricas em afirmar que o acusado Marlon seria a pessoa que abordou a vítima Ana Paula, cliente da loja, enquanto Hugo teria entrado primeiro e anunciado o assalto.

Em sede de crimes patrimoniais, praticados na clandestinidade, somente a vítima teve contato com o algoz. Apenas ela tem condições de apontar o verdadeiro autor do crime, daí porque suas palavras têm especial preponderância na identificação da autoria delitiva e é suficiente para embasar um decreto condenatório, quanto mais se nada existe para desmerecer suas alegações.

A jurisprudência é tranquila neste sentido:

“PROVA – Depoimento da vítima de roubo – Palavras do ofendido que, reconhecendo o acusado como sendo o agente do delito, não o conhecia anteriormente aos fatos e, por isso mesmo, não tinha motivos para incriminá-lo falsamente – Eficácia – Recurso improvido”. (Apelação Criminal 912.658.3/8 – São Paulo – 3ª Câmara Criminal – Relator: Moreira da Silva – 11.03.08 – V.U. – Voto n. 2.374).

“PROVA CRIMINAL. Depoimento da vítima. Admissibilidade. Crime de roubo. Preciosidade na identificação do autor do delito. Prevalência, ademais, sobre a palavra do acusado. Recurso não provido. No campo probatório, a palavra da vítima de assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes”. (A.C. n. 186.367-3 - Santo André - 2ª Câ. Crim. Rel. Breno Guimarães - 04.09.95 - V.U).

E autoria delitiva na pessoa dos acusados não está respaldada apenas no reconhecimento em sua pessoa feito pelas vítimas.

Os fatos foram narrados com abundância de detalhes e os relatos apresentados pelas vítimas e testemunhas de acusação em audiência são compatíveis com as versões delineadas na fase de investigação.

Observa-se do relatório de investigação de fls. 134//137 que após a notícia do roubo, policiais civis receberam a informação de um denunciante anônimo que dizia conhecer bem os roubadores, que o acusado Hugo, de apelido “Hugo da Hora” seria um dos autores do roubo e que ostentava em redes sociais as peças subtraídas. Que as informações foram confrontadas com os sistemas policiais, demonstrando veracidade, e então as vítimas foram chamadas para o reconhecimento nestas pessoas, as quais foram reconhecidas.

Em audiência, o policial civil Tiago Moreira dos Reis reforçou esses mesmos fatos, esclarecendo que um denunciante apontou ambos os acusados, pois são pessoas conhecidas deste, relatando que Hugo comemorava o sucesso do roubo nas redes

sociais, ostentando as peças roubadas, enquanto Marlon estaria preso em outro crime de roubo, o que foi confirmado pela polícia.

Esclareceu o policial civil que quando do cumprimento do mandado de prisão temporária, o acusado Hugo quis saber quem foi o denunciante, inclusive enaltecendo o trabalho da polícia por identificá-los.

Também esclareceu o mesmo policial que assistiu as imagens, e foi possível identificar os dois nas filmagens do estabelecimento comercial.

Os depoimentos dos policiais civis Ataíde e Carlos, destacados para cumprir os mandados de busca e apreensão nas residências dos acusados, reforçaram o caderno probatório, revelando que na casa de Marlon foi encontrado o relógio subtraído da relojoaria, o qual foi reconhecido e devolvido à vítima.

E confiro plena credibilidade aos depoimentos dos policiais civis, pois não há motivo algum para considerá-los indignos, restando os relatos firmes, coerentes e seguros, não se observando, em nenhum momento, uma história inventada apenas com o objetivo de prejudicar os acusados.

Presume-se que estes agentes sejam homens sérios, dedicados e fiéis cumpridores da lei, dedicados ao difícil ofício de combater a criminalidade local, de forma que, com tranquilidade reconheço a validade e a importância dos depoimentos para formar a convicção do Juízo. Nesse sentido, a jurisprudência é farta:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, HC nº 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello).

“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado -Recurso defensivo não provido. (TJSP, Ap.n. 0000179-16.2010.8.26.0411 - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Camilo Léllis dos Santos Almeida - 05/06/2014).

No mais, estava o acusado Marlon na posse do relógio subtraído, sendo que a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca.

Nesse sentido:

“A localização da res furtiva na posse dos agentes inverte o ônus da prova, gerando presunção de que são responsáveis pela subtração que ocorreu horas antes, autorizando a condenação pela prática do furto quando não apresentam justificativa idônea para estarem na posse do bem (TJSC, ACr. n.º 0147042-23.2014.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, 1ª Câmara Criminal, j. 11.07.2019).

E a justificativa apresentada pelo acusado, de que comprou num depósito de bebidas, não será acolhida, pois não há nenhuma prova do alegado, o que era seu ônus, nos

termos do artigo 156 do CPP: “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer...”.

Verifica-se, portanto, que a prova é certa, segura e aponta, sem qualquer resquício de dúvidas que os réus praticaram o delito descrito na denúncia. Isso decorre da análise e valorização dos depoimentos, confrontados com a prova documental, do pronto reconhecimento da vítima e da posse do bem subtraído, sem justificativa plausível, o que demonstra a existência de um conjunto probatório coerente e harmônico entre si.

Comprovado que o acusado Marlon foi um dos autores do crime de roubo, fica afastada a tese defensiva de desclassificação delitiva para o crime de receptação culposa. No mesmo sentido, tendo sido comprovada a grave ameaça exercida contra as vítimas, fica afastada a tese para desclassificação para crime de furto.

A majorante do concurso de agentes está bem comprovada. Ambos os acusados se uniram para subtrair os bens da vítima, notando-se prévio ajuste com divisão de atribuições específicas entre eles, já que foram ao local dos fatos juntos com uma motocicleta, e enquanto um abordava a proprietária da loja, Aireli, o outro abordava uma cliente, subtraindo os objetos da loja, e após, fugiram juntos.

A união de esforços foi preponderante não apenas para viabilizar a expropriação do patrimônio da vítima, mas também para assegurar a execução do crime, garantindo assim, o sucesso nesta odiosa empreitada.

Os crimes de roubo foram praticados contra vítimas diferentes, sendo de rigor reconhecer o concurso formal de infrações, na forma do artigo 70 do Código Penal. A vítima Aireli é a proprietária da loja, enquanto a vítima Ana Paula era uma cliente, e teve sua aliança subtraída pelos roubadores. Duas são as vítimas que tiveram seus patrimônios subtraídos, que no mesmo contexto fático, equivale à prática de dois delitos, conforme a jurisprudência:

“Configura-se o concurso formal de crimes se o agente, mediante uma só ação, ainda que por vários atos, comete dois ou mais crimes, com ofensa a dois ou mais bens jurídicos” (RTJ 99/1.399).

"No roubo múltiplo, caracteriza-se o concurso formal se os crimes foram praticados num mesmo contexto fático contra mais de uma vítima" (TACRIM/SP - Rei. Juiz Osny de Souza - RT 761/636).

Assim, tendo sido devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva dos crimes de roubo agravado, em concurso formal, a condenação é medida que se impõe.

Passo, então, ao cálculo das penas.

HUGO CORDEIRO DA HORA

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal vislumbro que o acusado é reincidente, o que será usado na segunda fase de aplicação da pena. Nenhum outro elemento foi colhido nos autos que justifique o aumento da pena base, então fixo-a no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: Ausentes atenuantes, mas presentes a agravante da reincidência, que é específica, pois o acusado ostenta quatro condenações criminais anteriores por crimes de roubo (Processos nº 0003036-08.2014.8.26.0019; 0003605-53.2007.8.26.0019; 15774-77.2004.8.26.0019 e 004201-18.2005.8.26.0533, fls. 443), além da agravante da calamidade pública, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal, de caráter objetivo, tendo em vista a data dos fatos e a edição do Decreto Legislativo nº 06 de 20.03.2020. O réu praticou o crime mesmo ciente da edição do referido decreto legislativo, que

reconheceu a situação de calamidade pública resultante da pandemia do coronavírus. Presentes, portanto, as agravantes acima descritas, aumento da pena de 2/3, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 16 dias multa. Terceira fase: Ausentes causas de diminuição, mas presentes duas causas de aumento de pena: uma da parte geral, em razão do concurso formal de crimes, e considerando que são dois crimes, aumento a pena de mais 1/6, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias-multa; e uma da parte especial, em razão do concurso de agentes, o que justifica o aumento de mais 1/3, totalizando, ao final, 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e 24 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

MARLON HILLER AMORIN

Primeira fase. Atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal vislumbro que o acusado é reincidente, o que será usado na segunda fase de aplicação da pena. Nenhum outro elemento foi colhido nos autos que justifique o aumento da pena base, então fixo-a no mínimo legal, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal. Segunda fase: Ausentes atenuantes, e presente a agravante da reincidência que é genérica, (Processo nº 00004499-10.2022 e Processo nº 0012887-23.2010.8.26.0533, fls. 428/429), além da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j" do Código Penal, nos termos da fundamentação acima, o que justifica o aumento da pena base de 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias multa. Terceira fase: Ausentes causas de diminuição, mas presentes duas causas de aumento de pena: uma da parte geral, em razão do concurso formal de crimes, e considerando que são dois crimes, aumento a pena de mais 1/6, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa; e uma da parte especial, em razão do concurso de agentes, o que justifica o aumento de mais 1/3, totalizando, ao final, 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, e 20 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, pela quantidade de pena aplicada e pela reincidência dos réus. A forma de atuação dos agentes, com violência destemida contra as vítimas, exige maior rigor no cumprimento da pena. O regime inicial fechado se mostra mais eficiente para a prevenção e reparação de crimes desta estirpe (roubo majorado), que hoje é o que mais assusta a sociedade, diante da frieza e insensatez demonstrada por seu agente.

Não haverá substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, por não satisfazer as exigências legais, pois se trata de crime praticado com grave ameaça, de acordo com o artigo 44, incisos II e III e parágrafos do Código Penal, além da quantidade de pena aplicada e a reincidência de ambos.

Pelos mesmos fundamentos, ou seja, por falta de requisitos legais, deixo de aplicar o benefício da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 77, inciso I, II e III do Código Penal.

Os acusados não poderão recorrer em liberdade, pois se fazem presentes os requisitos prisão preventiva, em especial para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal. Os réus demonstraram ser pessoas perigosas e destemidas; e em liberdade encontrarão estímulos para praticar outros graves crimes de roubo, delito que mais atormenta e apavora a nossa sociedade. De rigor, assim, o encarceramento para garantia da ordem pública. Sem falar que o regime de pena mais gravoso indica que poderá empreender fuga para não cumprir a pena aqui imposta, devendo ser garantida a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR HUGO CORDEIRO DA HORA, qualificado nos autos, às penas de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal; e MARLON HILLER AMORIN, qualificado nos autos, às penas de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, fixada a unidade no mínimo

legal, ambos como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", todos do Código Penal.

Expeça-se mandado de prisão, recomendando-se onde se encontram.

Condeno os réus ao pagamento do valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do art. 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, dispensados do pagamento por serem beneficiários da gratuidade judicial.

Se o caso, fixo os honorários do patrono nomeado no máximo previsto na Tabela do Convênio Defensoria/OAB. Oportunamente, expeça-se certidão.

Após o trânsito, tomem as seguintes providências: a) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, nos termos do art. 686 do CPP; b) oficie-se ao TRE para cumprimento do quanto disposto no art. 15 da CF; c) oficie-se ao Instituto de Identificação Civil do Estado, informando sobre a condenação do réu; d) expeça-se guia de execução penal.

P.R.I.C.

Santa Bárbara d'Oeste, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA